

BUIN, 23 SEP 2024

DECRETO TC. N° 346 / VISTOS: Las facultades que me otorgan los Arts.5, 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de 1988 y sus modificaciones; Ley N° 19.886 Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios.

CONSIDERANDO: 1.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 275 de fecha 06 de julio de 2023, se aprueban las bases administrativas y técnicas, formatos y anexos de la licitación pública denominada "Estudio Capacidad Vial Plan Regulador Comunal".

2.- Que por Decreto Alcaldicio TC N° 354 de fecha 21 de agosto de 2023, se adjudica la Licitación Pública denominado "Estudio Capacidad Vial Plan Regulador Comunal" al Oferente UTP Aristo Consultores SPA. con Faseuno Consultores Limitada.

3.- Con fecha 22 de septiembre de 2023 en Decreto Alcaldicio TC N° 395, se designa al funcionario municipal Diego Requena Morales como Inspector Técnico del Servicio.

4.- A través del Decreto Alcaldicio TC N° 444 de fecha 17 de octubre de 2023, se aprueba el contrato suscrito con UTP Aristo Consultores SPA. con Faseuno Consultores Limitada.

5.- La Resolución N° 05, de fecha 04 de abril de 2024, emitida por la Secretaría Comunal de Planificación, en la cual se hace presente la suspensión del plazo de ejecución del contrato, a partir del 12 de enero de 2024, de acuerdo al ítem 6 de las bases administrativas, con el objeto de que la espera del pronunciamiento de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, no grave de forma negativa respecto al plazo de desarrollo del estudio.

6.- En Memorándum N° 375, de fecha 25 de abril de 2024 donde la Secretaría Comunal de Planificación solicita al Sr. Alcalde decretar la Resolución SECPLA N° 05/2024 respecto del contrato "Estudio Capacidad Vial Plan Regulador Comunal".

7.- La Instrucción del Sr. Alcalde para decretar lo informado, de acuerdo a lo informado por la unidad requirente y responsable.

8.- La Observación de la Dirección de Control, realizada con fecha 11 de junio de 2024 e informada a la Secretaría Comunal de Planificación a través del Memorándum N° 175 de fecha 12 de junio de 2024 de la Secretaría Municipal.

9.- El Memorándum N° 872, de fecha 21 de agosto de 2024 por medio del cual la Secretaría Comunal de Planificación solicita al Sr. Alcalde decretar la Resolución SECPLA N° 11/2024, correspondiente al contrato "Estudio Capacidad Vial Plan Regulador Comunal"; se adjunta:

- ✦ Resolución SECPLA N° 11, de fecha 06.08.2024, que complementa la Resolución SECPLA N° 05/2024.
- ✦ Memo N° 523, de fecha 24.07.2024, de la Dirección Jurídica, en el que se pronuncia sobre suspensión de plazo de ejecución del contrato "Estudio Capacidad Vial Plan Regulador Comunal".
- ✦ Resolución SECPLA N° 05, de fecha 04.04.2024, donde se hace presente la suspensión del plazo de ejecución del contrato "Estudio Capacidad Vial Plan Regulador Comunal".

10.- La Instrucción del Sr. Alcalde para decretar de acuerdo a lo requerido.

11.- La observación de la Dirección de Control, de fecha 10 de septiembre de 2024, informada a la Secretaría Comunal de Planificación con fecha 11 de septiembre de 2024 en **Memorándum N° 294** de la Secretaría Municipal.

12.- Con fecha 12 de septiembre de 2024 la Secretaría Comunal de Planificación en el **Memorándum N° 965** subsana observación realizada por la Dirección de Control. Adjunta:

Providencia N° 13.388, de fecha 12 de septiembre de 2024, por medio e la cual el representante de la UTP Aristo-Faseuno adjunta declaración de renuncia a cobros por mayores gastos generales y/o indemnizaciones, señalados en el numeral 19 de las Bases Administrativas.

13.- La **Instrucción** del Sr. Alcalde para decretar y dar curso al decreto.

DECRETO.

1.- **Tómese Conocimiento** de la **Resolución SECPLA N° 11/2024**, emitida por la Secretaría Comunal de Planificación, que complementa la Resolución N° 05/2024, haciéndose presente la suspensión del plazo de ejecución del contrato "**Estudio Capacidad Vial Plan Regulador Comunal**", ejecutado por **UTP Aristo Consultores SPA. con Faseuno Consultores Limitada**; documento que forma parte integrante del presente decreto.

2.- **Notifíquese**, por parte del Inspector Técnico del Servicio, de la presente resolución al adjudicatario, atendiendo a lo dispuesto en el ítem 6 de las Bases Técnicas.

3.- **Hágase presente** al adjudicatario, que la presente resolución no da derecho a indemnización alguna, ni a compensación por aquellos gastos generales en los que pudiera incurrir producto de la actualización del cronograma de ejecución.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



CRONIMO MARTINI GORMAZ
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL ARAYALOBOS
ALCALDE

MLAL. GMG. VLS. MSS.

DISTRIBUCION:

- Control
- D.A.F.
- Jurídico
- SECPLA
- Archivo SECMU

F:\Nueva carpeta\Mapina\Dº TC\Toma Conocimiento\Estudio Capacidad Vial Plan Regulador Comunal.doc

BUIN, 06 AGO. 2024

RESOLUCIÓN SECPLA N° / 2024**VISTOS:**

1° Que, por medio del Decreto TC N°275, de 06 de julio de 2023, la Ilustre Municipalidad de Buin aprueba las Bases Administrativas y Técnicas, formatos y anexos de la Licitación Pública denominada "Estudio de Capacidad Vial Plan Regulador Comunal".

2° Que, por Decreto Alcaldicio TC N°354, de fecha 21 de agosto de 2023, se adjudica la licitación pública "Estudio de Capacidad Vial Plan Regulador Comunal" ID 2723-53-LE23, al oferente UTP Aristo Consultores SpA. y Faseuno Consultores Ltda.

3° Que, por Decreto TC N° 395, de 22 de septiembre de 2023, se designa al funcionario municipal Diego Requena Morales, quien cumple labores como Asesor Urbanista dependiente de la Secretaría Comunal de Planificación, como Inspector Técnico del Servicio.

4° Que, por Decreto TC N° 444, de 09 de septiembre de 2023, se aprueba el Contrato, suscrito con fecha 29 de septiembre de 2023, entre la I. Municipalidad de Buin y UTP Aristo Consultores SpA. RUT N°77.200.490-7 y Faseuno Consultores Ltda. RUT N° 76.765.470-7, para la ejecución de la licitación pública "Estudio de Capacidad Vial Plan Regulador Comunal", registrado en Secretaría Municipal bajo el N° 129 de fecha 08 de octubre de 2023.

5° Que, con fecha 23 de octubre de 2023, se procede a efectuar el Acta de Entrega de Servicio para el Proyecto "Estudio de Capacidad Vial Plan Regulador Comunal", dando inicio al contrato de acuerdo a las Bases Administrativas.

CONSIDERANDO:

1° Que, las Bases Administrativas indican en su punto **4. Modalidad del Contrato**, "El contrato comenzará a regir desde la fecha de la total tramitación de la resolución que aprueba el contrato, hasta la aprobación por parte de la SEREMI MINVU".

2° Que, el Contrato en su numeral **Quinto Plazo de Ejecución**, indica "El plazo de ejecución del servicio es de trescientos quince (315) días corridos, contados desde el día siguiente a la fecha del Acta de Entrega del Servicio.

3° Que, a su vez, en las Bases Técnicas, ítem **6. Cronograma de Actividades**, se indica que "Los plazos por etapas y sub etapas podrán suspenderse en aquellas oportunidades que se encuentre pendiente algún informe necesario que deba emitir alguna oficina o Servicio Público o Estatal y este no lo evacúe en tiempo que lo determina la ley. Estos atrasos deberán ser puestos en conocimiento del ITS antes que graviten de forma negativa respecto al plazo de desarrollo del Proyecto".

5° Que, mediante el Oficio Ord. N°19 de 12 de enero de 2024, La I. Municipalidad de Buin, solicita un pronunciamiento a la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo sobre el procedimiento establecido para la consulta pública del Proceso de Imagen Objetivo y su aplicación del Plan.

6. Que, mediante Carta de 04 de marzo de 2024, la UTP Aristo Consultores SpA y Faseuno Consultores LTDA. solicita el aumento de plazo correspondiente a la Etapa 2: Elaboración de Estudio de Capacidad Vial, debido a que no es posible ajustar los escenarios de desarrollo urbano y análisis de factibilidad sin concluir el proceso de Imagen Objetivo.

6° Que, mediante el Oficio Ord. N°191 de 27 de marzo de 2024, La I. Municipalidad de Buin, reitera la solicitud de pronunciamiento de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo sobre el procedimiento establecido para la consulta pública del Proceso de Imagen Objetivo y su aplicación del Plan, el cual, hasta la fecha de la presente resolución no se ha recibido respuesta.

7° Que mediante la resolución SECPLA N°5 del 04 de abril de 2024, se suspende el plazo del contrato del Estudio de Capacidad Vial Plan Regulador Comunal a partir del 12 de enero de 2024, según lo dispuesto en el ítem 7.1 de las Bases Técnicas, con una vigencia será vigente hasta la recepción del pronunciamiento por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo y/o acto administrativo fundado que subsane la eventual observación al proceso de consulta pública de la Imagen Objetivo y su aplicación.

8° Que, a través del oficio Ord. N°770 del 09 de abril de 2024, la SEREMI de Vivienda y Urbanismo se pronuncia sobre el proceso de Consulta Pública de la Imagen Objetivo señalada en el Art. 2.1.5 de la OGUC, del proyecto de actualización del Plan Regulador Comunal, observando que no se ha cumplido con algunos de los plazos establecidos en el Art. 28 Octies de la LGUC y Art. 2.1.5. de la OGUC.

9° Que, mediante el Memorándum N°528 del 25 de julio de 2024, la Dirección Jurídica estima que, sería procedente aprobar la suspensión del contrato "Estudio de Capacidad Vial Plan Regulador Comunal", por el plazo de 88 días corridos, a contar del 12 de enero de 2024 hasta el 09 de abril de 2024, inclusive.

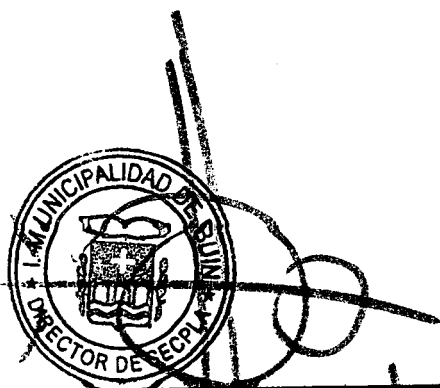
RESUELVO:

1° **Compléméntese**, la Resolución SECPLA N°5, haciéndose presente la suspensión del plazo de ejecución del contrato del estudio "Estudio de Capacidad Vial Plan Regulador Comunal", a partir del 12 de enero de 2024, hasta el 09 de abril de 2024, ambas fechas inclusive, según lo dispuesto en el ítem 6. de las Bases Técnicas que señala: "Los plazos por etapas o sub etapas podrán suspenderse en aquellas oportunidades que se encuentre pendiente algún informe necesario que deba emitir alguna oficina o Servicio Público o Estatal y este no lo evacúe en tiempo que lo determina la ley"

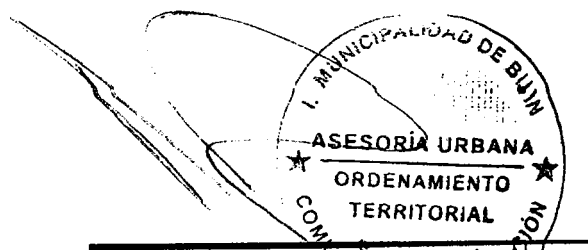
2° **Notifíquese** la presente resolución al adjudicatario, UTP Aristo Consultores SpA y Faseuno Consultores LTDA. por parte del Inspector Técnico de Servicio, atendiendo a lo dispuesto en el ítem 6 de las bases técnicas.

3° **Hágase presente** al adjudicatario, que la presente resolución no da derecho a indemnización alguna, ni a compensación por aquellos gastos generales en los que pudiera incurrir producto de la actualización del cronograma de ejecución.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE Y ARCHÍVECE



OSCAR CONTRERAS GUTIÉRREZ
SECRETARIO COMUNAL DE
PLANIFICACIÓN
I. MUNICIPALIDAD DE BUIN



DIEGO REQUEÑA MORALES
ASESOR URBANISTA
INSPECTOR TÉCNICO DE SERVICIO
I. MUNICIPALIDAD DE BUIN

DRM/drm

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario.
- Archivo SECPLA.
- Archivo Asesoría Urbana.